

Actus Reus 客观要件

英国刑法 *Legal English* 简明学习指南

Actus reus 是刑事犯罪的外部要件或客观要件。它说明外部世界中必须发生什么，刑事责任才可能成立。依具体罪名而定，它可能包括行为、情境、被禁止的结果或者具有法律意义的不作为。

刑事责任的基本结构

Actus reus 客观要件 + *Mens rea* 主观要件 - 有效抗辩 = 刑事责任

这只是一般性的分析公式，并非不可改变的规则。具体的 *actus reus* 和 *mens rea* 取决于所涉罪名。严格责任可能排除对一个或多个要素证明 *mens rea* 的要求，但控方仍须证明该罪名要求的客观要件。

含义与作用

Actus reus 取决于具体罪名。法院并不只是笼统地判断被告是否做了错事，而是判断控方是否证明了该罪名要求的具体行为、情境和结果。

- 行为要素 (conduct) 说明被告实施了什么行为。
- 情境要素 (circumstances) 是在行为发生时必须存在的事实。
- 结果要素 (result) 是罪名要求出现的后果，例如杀人犯罪中的死亡结果。
- 不作为 (omission) 在法律要求被告采取行动而被告未履行该义务时，也可能构成客观要件。

行为或具有法律意义的不作为

仅有犯罪心理并不足够。一个人可能希望或意图产生某种犯罪结果，但要对既遂犯罪承担责任，仍然必须具备该罪名要求的外部要件。单纯的想法并不构成谋杀、欺诈或其他既遂犯罪的 *actus reus*。

不作为并不会自动构成犯罪。未采取行动只会在法律承认的情况下产生责任。通常，被告必须负有采取行动的法律义务，而且其不作为必须满足相关罪名的构成要件。

R v Deller

R v Deller [1952] 36 Cr App R 184 说明 *mens rea* 不能代替欠缺的 *actus reus*。

案件事实

被告出售一辆汽车，并声称该车不存在未清偿的财务权利负担。他认为这一陈述是虚假的，因为他相信该车受到有效抵押的约束。然而，抵押文件在法律上无效，因此汽车实际上不存在该项权利负担，被告的陈述反而是真实的。

判决与原则

法院撤销了其以虚假陈述取得钱款罪的定罪。被告具有欺骗意图，因此具有相关的主观罪责，但他实际上并未作出虚假陈述。*Actus reus* 的必要部分不存在。该案说明，不诚实的意图本身不能构成既遂犯罪。

行为自愿性的要求

被告的行为原则上必须是自主控制的。身体动作必须受到意识控制。如果身体在没有意识控制的情况下运动，控方可能无法证明该罪名要求的行为。

Bratty v Attorney General for Northern Ireland

Bratty v Attorney General for Northern Ireland [1963] AC 386 确立了一项一般原则：非自愿行为不应受到刑罚。判决解释说，非自愿行为可能包括没有意识控制的肌肉运动，例如痉挛、反射动作或抽搐；也可能包括行为人并未意识到自己在做什么时实施的行为。

例子

- 突然发生的肌肉痉挛导致一个人的手臂击中他人。
- 反射动作造成了原本看起来像攻击行为的身体接触。
- 一个人在脑震荡后处于无意识状态时实施了某种行为。

关键并不在于损害是否发生。关键在于，该身体动作并非刑法通常意义上可以归责于被告的自愿行为。

无意识自动行为

无意识自动行为（*automatism*）是指意识不能控制身体动作的无意识或非自愿行为。因此，它可能使控方无法证明存在自愿行为。具体法律处理取决于该状态的原因，以及区分 *non-insane automatism* 与 *insanity* 的规则。

证据至关重要。被告不能仅以自己不记得事件为由成立 *automatism*。必须存在能够支持该行为确实属于非自愿行为的证据。

区分 actus reus 与 mens rea

原则上应当分别分析 *actus reus* 与 *mens rea*。对于成文法犯罪，先找出规定外部要件的文字，再找出规定主观罪责要求的文字。将每一个要素分别适用于案件事实，然后再考虑抗辩。

这种区分在法条文字中并不总是一目了然。一个法定定义可能在同一句话中同时规定外部要件与主观要件。二者联系紧密，但这并不消除控方证明两类要件的义务。

以 Burglary 为例

单纯的 *trespass* 并不构成 *burglary*。《1968 年盗窃法》第 9 条通过“以非法侵入者身份进入建筑物”与进一步行为或意图的组合来规定 *burglary*。该罪名不能简单等同于中文日常语言中的“入室盗窃”。

- **Section 9(1) (a)** 规定：行为人以非法侵入者身份进入建筑物或建筑物的一部分，并意图实施盗窃、造成严重身体伤害或实施非法毁损。
- **Section 9(1) (b)** 规定：行为人在以非法侵入者身份进入后，实施或企图实施盗窃，或者造成或企图造成严重身体伤害。

分析上的区分仍然有用。进入行为、建筑物以及非法侵入者身份属于外部要件；对非法侵入的明知或鲁莽，以及法律要求的进一步犯罪意图，属于主观要件。由于法条把二者紧密连接，学生必须先阅读完整定义，再区分 *actus reus* 与 *mens rea*。

分析 actus reus 的方法

- 1 确定罪名及其法律渊源。
- 2 列出每一个行为要素、情境要素和结果要素。
- 3 判断责任是否可以基于不作为，以及被告是否负有法律义务。
- 4 检查相关行为是否出于自主控制。
- 5 如果罪名要求特定结果，分析因果关系。
- 6 确定每一个相关要素所要求的 mens rea。
- 7 分别适用 actus reus 与 mens rea，之后再考虑抗辩。

主要问题比较

问题	核心提问	一般规则	例子
积极行为	被告实施了什么	必须证明该罪名要求的具体行为	盗窃中的取得财物
不作为	未采取行动是否足够	通常必须存在法律承认的义务及相应的不履行	负有义务时未提供保护
自愿性	身体动作是否受意识控制	非自愿身体动作通常不受刑罚	痉挛 反射或无意识行为
仅有罪责心理	意图能否单独构成犯罪	Mens rea 不能代替欠缺的外部要件	R v Deller
Mens rea	行为须伴随何种主观罪责	所要求的主观要件必须与相关外部要件相对应	Theft Act 1968 section 9

核心术语

- 客观要件 (actus reus)： 刑事犯罪的外部要件
- 行为要素 (conduct)： 被告实施的行为
- 情境要素 (circumstance)： 行为发生时必须存在的事实或情形
- 结果要素 (result)： 控方必须证明的犯罪后果
- 不作为 (omission)： 在法律要求采取行动时未履行该义务
- 自愿性 (voluntariness)： 相关身体动作须受到意识控制的要求
- 无意识自动行为 (automatism)： 没有意识控制的非自愿行为
- 权利负担 (encumbrance)： 影响财产的法律权利或财务请求权
- 虚假陈述 (false pretence)： 通过不真实陈述取得财产或钱款的旧式法律用语
- 非法侵入者 (trespasser)： 未经相关许可或法律授权进入或停留于他人场所的人

最后要点

刑法惩罚行为，而不是单纯的思想。控方必须证明具体罪名的外部要件，并在通常情况下将其与所要求的 mens rea 相联系。Actus reus 还必须来自自愿行为，或者来自法律承认能够产生责任的不作为。